

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3139/2532

ป.วิ.พ. มาตรา 175

บริษัท น้ำ หนา วคอนติเนนตัล จำกัด

พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร กับพวก

โจทก์

จำเลย

การอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องในคดีแพ่งหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะ แม้จำเลยจะคัดค้านว่าโจทก์ขอถอนฟ้องเพื่อนำฟ้องไปปรับปรุงใหม่ให้สมบูรณ์โดยถือเอาประโยชน์จากการทำให้การของจำเลยเป็นแนวทาง ทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเมื่อศาลเห็นว่าคำคัดค้านของจำเลยไม่เป็นเหตุที่จะใช้ดุลพินิจไม่ให้โจทก์ถอนฟ้อง ก็อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่กระทำความผิดต่อโจทก์เป็นเหตุให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้โจทก์หยุดประกอบการแปรรูปเห็ดเหือกเก่าโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 1,340,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยทั้งสี่ไม่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นส่วนตัวฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายตามฟ้อง การสั่งให้โจทก์หยุดประกอบการกิจการเป็นการสั่งตามอำนาจหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับจำเลยทั้งสี่ ขอให้ยกฟ้อง ในวันนัดชี้สอง

สถาน โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยทั้งสี่ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า โจทก์ถอนฟ้อง เนื่องจากฟ้องโจทก์ไม่สมบูรณ์ จำเลยทั้งสี่ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีไว้ว่า จำเลยทั้งสี่ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เป็นส่วนตัวฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เมื่อโจทก์ทราบว่าฟ้องโจทก์ไม่สมบูรณ์และเป็นฟ้องที่เคลือบคลุมแล้วจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกกรม โรงงานอุตสาหกรรมและกองทัพเรือเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ซึ่งศาลก็มีคำสั่งยกคำร้อง การถอนฟ้องของโจทก์จึงเป็นชั้นเชิงในการดำเนินคดีที่จะนำคำฟ้องไปปรับปรุงแล้ว นำมาฟ้องใหม่ ทำให้จำเลยทั้งสี่เสียเปรียบศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีออกจากสารบบความจำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลย ทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสี่ฎีกาสรุปเป็นใจความได้ว่าการที่โจทก์ถอนฟ้อง เนื่องจากฟ้องของโจทก์ไม่สมบูรณ์ และเป็นฟ้องที่เคลือบคลุมหลายประการ ซึ่ง จำเลยทั้งสี่ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วเมื่อโจทก์ทราบว่าฟ้องโจทก์ บกพร่อง โจทก์จึงขอถอนฟ้องเพื่อนำฟ้องไปปรับปรุงใหม่ให้สมบูรณ์โดยถือเอา ประโยชน์จากข้อต่อสู้ของจำเลยที่ได้ให้การไว้แล้วเป็นแนวทางปรับปรุงฟ้องโจทก์ให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้จำเลยทั้งสี่เสียเปรียบในการต่อสู้คดีนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องในคดีแพ่งได้หรือไม่นั้น ย่อมอยู่ในดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะ แม้จำเลยจะคัดค้านการที่โจทก์ขอถอนฟ้องศาลก็อนุญาต ให้โจทก์ถอนฟ้องได้ สำหรับคดีนี้เมื่อได้พิเคราะห์ถึงคำคัดค้านของจำเลยทั้งสี่แล้ว เห็นได้ว่าไม่เป็นเหตุที่ศาลจะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ ดังนั้น ที่ศาล ชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงนับได้ว่าศาลล่าง ทั้งสองใช้ดุลพินิจชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพิณีกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ